

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אחמד טיבי

פ/25/655

הצעת חוק בריאות ממלכתי (תיקון – העברת מידע מלא בעת מעבר בין קופות החולים),

התשפ"ג–2022

תיקון סעיף 5 1. בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994¹, בסעיף 5, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא :

"(ג) עבר תושב מקופת חולים אחת לאחרת (בסעיף קטן זה – קופת החולים הקולטת), תעביר קופת החולים שבה היה חבר את כל המידע הרפואי שברשותה אודות התושב לקופת החולים הקולטת, או לידי התושב, אם ביקש כי המידע יועבר אליו; העברת המידע כאמור תיעשה בתוך שבעה ימים מיום ההודעה כאמור בסעיף קטן (ג)."

דבר הסבר

חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994 מאפשר לכל מבוטח לעבור מקופת החולים שהוא מבוטח בה לקופת חולים אחרת. עם המעבר, המבוטח זכאי לקבל את הסיכום הרפואי בלבד, כפי שמוסדר בחוזר מנכ"ל, ובמרבית המקרים הסיכום המועבר אינו מקיף ומציג רק מידע מסוכם, שאינו מאפשר מעקב רפואי תקין ומקצועי, מקשה על הרופאים בקופות הקולטות, ופוגע פגיעה ממשית בחופש המידע של המבוטח.

לפיכך, וכדי למנוע פגיעה במבוטחים וחוסר אחידות בין קופות החולים השונות, מוצע כי קופת החולים הנעברת, תעביר תוך שבעה ימים מיום הודעת ביטול חברות בקופה, את כלל המידע הרפואי שברשותה, הנוגע לאותו תושב, לקופת החולים הקולטת או לידי התושב, אם ביקש שהמידע יועבר אליו.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת קארין אלהרר (פ/1195/23), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת רון כץ וקבוצת חברי הכנסת (פ/1137/24) ועל ידי חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי וקבוצת חברי הכנסת (פ/1489/24).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת ישראל אייכלר (פ/394/24), על ידי חברי הכנסת אחמד טיבי ואוסאמה סעדי (פ/1823/24) ועל ידי חבר הכנסת איימן עודה וקבוצת חברי הכנסת (פ/3714/24).

הצעת החוק זהה לפ/1823/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)

¹ ס"ח התשנ"ד, עמ' 156.